

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6309/2539

นางสาว ปลิวทอง สิงห์ทอง
นาย วันชัย สุริยวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 209, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายเป็นเงิน207,000บาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน57,000บาทแก่โจทก์จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกายกเหตุอ้างว่าไม่พอใจขาดนัดพิจารณาอันเป็นข้อเท็จจริงแม้ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหาในชั้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นไม่ใช่ปัญหาในประเด็นที่พิพาทตามคำฟ้องและคำให้การก็ตามแต่เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงต้องกันว่าจำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดพิจารณาก็ต้องถือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเป็นเงิน57,000บาทตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคหนึ่ง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าทดแทนความเสียหายแก่กาย และชื่อเสียงของโจทก์และค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากโจทก์ได้ใช้จ่ายไปในการเตรียมการสมรสโดยสุจริต จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นจึงพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วม

กันชำระเงิน 57,000 บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า วันที่ 30 มิถุนายน 2537 ทนายจำเลยทั้งสองมีคดีที่
ศาลชั้นต้น 2 เรื่อง คือคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1527/2536 นับเวลา 9 นาฬิกา และ
คดีนี้นัดเวลา 13.30 นาฬิกา ศาลมีคำสั่งเลื่อนคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1527/2536 เมื่อ
เวลา 10 นาฬิกา ตามคำขอของพนักงานอัยการโจทก์ ทนายจำเลยจึงเดินทางโดย
ทางรถยนต์ไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเจรจาดกลงในคดี
แรงงานที่นัดไว้ก่อน ต่อมาเวลาประมาณ 12.30 นาฬิกาได้เดินทางกลับมายังศาลชั้น
ต้นนั้น แต่ระหว่างเดินทางรถยนต์ของทนายจำเลยเครื่องยนต์ขัดข้องใช้การไม่ได้
ทนายจำเลยได้นั่งรถยนต์โดยสารประจำทางและมาถึงศาลเมื่อเวลาประมาณ 15
นาฬิกา ซึ่งการพิจารณาได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ทนายจำเลยจึงมิได้ว่าความจำเลยทั้งสอง
มิได้จงใจขาดนัด แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยทำให้ทนายจำเลยไม่สามารถมาว่าความได้ทัน
ตามนัดจำเลยทั้งสองมีความประสงค์จะต่อสู้คดีไปจนถึงที่สุดขอศาลมีคำสั่งพิจารณา
คดีใหม่

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยทั้งสองประวิงการบังคับคดี จำเลยทั้งสองจงใจขาดนัด
ทนายจำเลยอ้างเหตุขัดข้องซึ่งไม่เป็นความจริง ทั้งไม่ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดี
ใหม่โดยเร็วแต่กลับปล่อยให้ล่วงเลยถึง 39 วัน เป็นการไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของ
ทนาย ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะขอพิจารณาคดีใหม่ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 207,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 57,000 บาท แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนจำเลยทั้งสองฎีกายกเหตุอ้างว่าไม่จงใจขาดนัดพิจารณา อันเป็นข้อเท็จจริง แม้ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหาในชั้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น ไม่ใช่ปัญหาในประเด็นที่พิพาทตามคำฟ้องและคำให้การ แต่เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงต้องกันว่าจำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดพิจารณา ก็ต้องถือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเป็นเงิน 57,000 บาท ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยทั้งสองมาโดยไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลยทั้งสอง คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลยทั้งสอง ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ